

דוגמה לניסוח קאזואליסטי - מקור 58

"לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו" - איך זה קורה? כאשר השכן חופר בור בגבול החצר שלו, ואתה רוצה לחפור בור בגבול החצר שלך ליד הבור שלו.
"ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נכרס כובס" - אלו שמות של סוגים של מאגרי מים, בגדלים שונים.
והתנאים בהם מותר לחפור בסמוך הם - "אלא אם כן הרחיק מכותל חבירו שלשה טפחים" - 20 ומשהו סנטימטר: לא הרבה, אבל זה משהו. "וסד כסיד" - צריך לסייד כדי שהמים לא יטפטפו.

זה היה חלק אחד של המשנה, והחלק השני:
"מרחיקין את הגפת" - מדובר על הפסולת של הזיתים. "ואת הגפת ואת הזבל ואת המלח" - המלח בבית המקדש מסמל ברית, הקפאה של הקשר, ולכן במקדש מולחים את הקרבנות. "ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד כסיד". למה מרחיקים את הדברים האלו? כי הם חומרים כימיים פעילים. את הסלעים צריך להרחיק כי הם עלולים להיסחף בגשמים. "מרחיקין את הזרעים" - כי השורשים עלולים לחרוג ולפלוש לחצר השניה. "ואת הפחרישה" - כי תנועה מאוד חזקה גורמת לקרקע לזוז. "ואת מי גלייץ מן הכותל שלושה טפחים" - לא משתינים ליד החומה. "ואת הרחיים" - בעולם הקדום, זה אחד הכלים המסיביים, שזקוק למשקל שלו כדי לטחון את הדגן והתבואה, וגם הוא כמו המחרשה גורם לוויברציות.

למה בכלל לשים את הדברים האלה בצד? כי אם שמים אותם באמצע זה מפריע. ההלכה הזו היא דוגמה לניסוח קאזואליסטי - יש פה מקרים וסיטואציות מאוד מאוד ברורים שעוזרים להבין מה ההגיון ומה ההלכה דורשת. מצד שני, קל מאוד למצוא פרצות, דברים שלא נמצאים ברשימה ולכן אפשר לטעון "זה לא חל במקרה שלי".

מקור 60

"נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ושאיין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה וזוקקין נכסים שאין להם אחריות את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהן".
זהו ניסוח נורמטיבי - הוא מאוד ספציפי ומדויק, אבל בגלל שאין כאן דוגמה המושגים לא ברורים.

- נכסים שיש להם אחריות הכוונה לנכסים שהם אחראיים לחובות שלנו, שהם ערבים לכל חוב שיש לנו. אם יש לנו חוב שאנחנו לא מחזירים, המלווה יתבע אותנו לדין. אם אנחנו לא יכולים להחזיר, בית הדין יוציא את הכסף מהנכסים שיש להם אחריות - נדל"ן ועבדים. בית הדין יקח את הקרקע, ימכור אותה, יתן למלווה את מה שאנחנו חייבים לו ויחזיר לנו את השאר.

- נקנין בכסף ובשטר ובחזקה - יש שלושה דרכים לקנות קרקעות: כסף, שטר וחזקה(אם יש עדים שמעידים שאדם נמצא בקרקע הזו שימוש רציף 3 שנים, כדי שמישהו יוכל להוציא אותו מהקרקע הוא צריך להביא הוכחה טובה יותר)

- ושאיין להם אחריות - הכוונה למטלטלין.

- אין נקנין אלא במשיכה - מושכים, מרימים, מזיזים - ברגע שאני יוצא מהשטח של המוכר עם החפץ, החפץ שלי.

נראה שזה פוגע בלקוח, אבל למעשה זה מגן עליו - כל עוד הוא לא לוקח את הסחורה, המוכר אחראי עליה. אם הלקוח שילם והסחורה נפגמה לפני שהוא לקח אותה, באחריות המוכר לספק לו סחורה אחרת - הוא לא יכול לטעון שזו שנפגמה היא של הלקוח, כי הלקוח לא משך אותה.

- נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה - אם קונים נכסים משני הסוגים, קונים אותם בכסף שטר וחזקה - כאילו כולם היו נכסים שיש להם אחריות. הדבר המרכזי זה תמיד נדל"ן.

מקורות 61&62 הם דוגמאות למשניות מאוד מאוד סיפוריות של רבי יהודה הנשיא.

מקור 61

המקור הזה מורכב מ4 משניות:

א. איך מפרישים ביכורים? אדם הולך בשדה ורואה פרי ראשון. זה עדיין בוסר, אבל זה הביכורים - כי זה מתחיל לקבל צורה של פרי. לכן הוא קושר אותו בגמי - חוט קטן - כדי לסמן שאלו הביכורים שנדע לזהות אותם כשיבשילו, ולפי היהדות הוא צריך גם להכריז - "הרי אלו בכורים".

"ורבי שמעון אומר אף על פי כן חוזר וקורא אותם בכורים מאחר שיתלשו מן הקרקע" - למרות שכבר סימנו אותם והרכזנו עליהם, צריך להכריז עליהם עוד פעם כשקוטפים אותם.

ב. איך מעלים ביכורים? קובעים עיירה מרכזית של האזור, וקובעים תאריך, וכל מי שרוצה מגיע באותו תאריך לאותה עיירה עם הביכורים - שחייבים להיות אותם פירות שנקשרו עם הגמי. הם ישנים בחוץ - כדי לא להסתכן בקבלת טומאת מת לפני העליה לירושלים - ובבוקר כולם קמים והולכים יחד לירושלים.

ג. אנשים שגרים קרוב, יכולים להביא את הביכורים ישר. אנשים שגרים רחוק לא יכולים לעשות את זה - כי הפירות ירקיבו עד אז - ולכן מייבשים אותם.